

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 679/2531

นายสันติพงษ์ นิมิตรดี

โจทก์

นางทองเพ็ญ สาคร์ดี

จำเลย

นายสันติพงษ์ นิมิตรดี โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน จึงเป็นฎีกาข้อเท็จจริง หาใช่เป็นฎีกาข้อกฎหมายไม่ เมื่อศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ยกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริง ฎีกาโจทก์จึงต้องห้ามไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า โจทก์ได้ฎีกาเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า คำเบิกความของจำเลยลงวันที่ 19 มิถุนายน 2522 และคำเบิกความของนางสาวจินตนา นวมะชิตีลงวันที่ 29 มกราคม 2522 เป็นการสมคบกันเพื่อก่อให้เกิดการกระทำความผิดตามฟ้องโจทก์หรือไม่และการที่ศาลล่างทั้งสองรับฟังว่า จำเลยนี้มีได้เบิกความเกี่ยวกับโจทก์ โดยที่ศาลล่างมิได้รับฟังหรืออ้างถึงคำเบิกความของนางสาวจินตนา นวมะชิตีที่ปรากฏในสำนวนคดีนี้เลยนั้น จะเป็นการฟังข้อเท็จจริงนอกเหนือจากคำพยานหรือไม่คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาของโจทก์ไม่ชอบด้วยเหตุผลและกฎหมายวิธีพิจารณาความโปรตมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 63)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา

83,84,177,180,181,91

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์ไม่มีมูลจึงพิพากษายกฟ้อง
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 59)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 60)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาโจทก์คัดค้านข้อวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ในเรื่องการรับฟัง
พยานหลักฐาน เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ที่โจทก์พยายามบิดผันให้เป็นปัญหาข้อ
กฎหมาย โดยอ้างว่าเป็นการฟังข้อเท็จจริงนอกเหนือจากคำพยานหรือไม่นั้นไม่
ปรากฏว่าศาลอุทธรณ์ได้ฟังข้อเท็จจริงนอกเหนือจากพยานหลักฐานในสำนวนอย่าง
ใดคดีนี้ศาลล่างทั้งสองยกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกานั้น
ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาโจทก์คัดค้านข้อวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ในเรื่องการรับฟัง
พยานหลักฐาน เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ที่โจทก์พยายามบิดผันให้เป็นปัญหาข้อ
กฎหมาย โดยอ้างว่าเป็นการฟังข้อเท็จจริงนอกเหนือจากคำพยานหรือไม่นั้นไม่
ปรากฏว่าศาลอุทธรณ์ได้ฟังข้อเท็จจริงนอกเหนือจากพยานหลักฐานในสำนวนอย่าง
ใดคดีนี้ศาลล่างทั้งสองยกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกานั้น
ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>